

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2979/2549

บริษัทหมู่บ้านเสรี จำกัด

นายสมชาย เกตุมีชัย

ลูกหนี้ผู้

ร้องขอ

เจ้าหนี้

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/20 วรรคสี่, มาตรา 90/24 วรรคสอง, มาตรา 90/24 วรรคสาม, มาตรา 90/26

ภายหลังศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และตั้งผู้ทำแผนแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผนในราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ ตามมาตรา 90/20 วรรคสี่ แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย ฯ ทั้งยังต้องแจ้งคำสั่งตั้งผู้ทำแผนและกำหนดเวลาให้เจ้าหนี้ทั้งหลายตามบัญชีรายชื่อเจ้าหนี้ที่เจ้าหนี้หรือลูกหนี้เสนอต่อศาลและเจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ก่อนวันที่ 22 เมษายน 2547 ที่เจ้าหนี้อ้างว่าเพิ่งทราบคำสั่งดังกล่าว การที่เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในวันถัดมา กรณีจึงมีเหตุตามกฎหมายที่จะรับคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไว้พิจารณา

คดีสืบเนื่องมาจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2544 ให้
ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และตั้งบริษัทเสรี พรีเมียร์ จำกัด เป็นผู้ทำแผน

เจ้าหนี้นี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการตามสัญญาจะซื้อจะขายเป็นเงิน
665, 553.39 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 538,629 บาท
นับแต่วันถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการจนกว่าจะชำระเสร็จ เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ไม่รับคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้นี้ไว้พิจารณาอ้างว่าเจ้าหนี้นี้ยื่นคำขอรับ
ชำระหนี้เกินกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 90/26 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
พ.ศ.2483

เจ้าหนี้นี้ยื่นคำร้องคัดค้านขอให้มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำแถลงว่า เจ้าพนักงานโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผน
ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐและมติชนฉบับลงวันที่ 19 ธันวาคม 2544 และในราชกิจจา
นุเบกษา วันที่ 8 มกราคม 2545 ครบกำหนดยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2545 เจ้าหนี้นี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในวันที่ 23 เมษายน 2547 เกินกำหนด
1 เดือน ตามมาตรา 90/26 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ส่งประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้
ทำแผนเพื่อให้เจ้าหนี้นี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ แต่ส่งให้เจ้าหนี้นี้ไม่ได้เนื่องจากบ้านปิด
และเจ้าหนี้นี้ไม่ไปรับภายในกำหนด

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

เจ้าหนี้อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า เมื่อศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และตั้งผู้ทำแผนแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผนในราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ ตามมาตรา 90/20 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 ทั้งยังต้องแจ้งคำสั่งตั้งผู้ทำแผนและกำหนดเวลาให้เจ้าหนี้ทั้งหลายตามบัญชีรายชื่อเจ้าหนี้ที่เจ้าหนี้หรือลูกหนี้เสนอต่อศาลและเจ้าหนี้อื่นเท่าที่ทราบตามมาตรา 90/24 วรรคสองและวรรคสาม เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่งประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนดังกล่าวให้แก่เจ้าหนี้โดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ แต่เจ้าพนักงานไปรษณีย์แจ้งว่าไม่สามารถส่งได้เนื่องจากบ้านปิดและเจ้าหนี้ไม่ไปรับภายในกำหนดนั้น จึงเป็นกรณีที่เจ้าหนี้ยังไม่ได้รับประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว ทั้งไม่ปรากฏว่าเจ้าหนี้ทราบคำสั่งตั้งผู้ทำแผนและกำหนดเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ก่อนวันที่ 22 เมษายน 2547 ตามที่เจ้าหนี้นำสืบว่าเจ้าหนี้ทราบจากเจ้าหน้าที่ศาลในวันดังกล่าวว่าศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และตั้งผู้ทำแผนแล้ว การที่เจ้าหนี้นำคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในวันถัดมา คือวันที่ 23 เมษายน 2547 กรณีจึงมีเหตุตามกฎหมายที่จะรับคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไว้พิจารณา คำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดังกล่าวจึงไม่ชอบ ที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของเจ้าหนี้ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รับคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไว้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา 90/26 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลในชั้นนี้ให้เป็นพับ.

(วัฒนชัย โชติชูตระกูล-สมชาย พงษ์ธา-อุดมศักดิ์ นิติมนตรี)

ศาลล้มละลายกลาง - นางสาวอัจฉรา ประจันนวล
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>